

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2168/2531

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงเทพ จำกัดฯ

โจทก์

นายวิสิษฐ ตันสัจจา

จำเลย

นายวิสิษฐ ตันสัจจา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทย์ที่แถมลดคัดค้าน (อันดับ 85)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 2,259,302.03 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 13 ต่อปี ในต้นเงิน 2,226,788.87 บาทนับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 81,80)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยจำเลยนำหลัก
ทรัพย์ของตนมาวางเป็นหลักประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้น
ต้น (อันดับ 65,69)

คำสั่ง

พิจารณารั้วแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยยเป็นเวลา 4 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่

ศาลชั้นต้นกำหนด ก้อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 4 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ ศาลชั้นต้นกำหนด ก้อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เหียร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>